٣- ألا تأكل شيئاً من الصيد إذا قتلته ، قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسلها .

والأصل في اعتبار هذه الشروط قوله تعالى : ﴿ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة :٤] . وحديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : (إذا أرسلت الكلب المعلم ، وسمَّيت ، فأَمْسَكَ ، وقَتَلَ ، فكلْ ، وإن أكل فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه)[١] .

التسمية عند رمي الصيد :

ومن الشروط أيضاً : التسمية عند رمي الصيد أو إرسال الجارحة ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة : ٤] ، ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعاً : (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ... وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه)[٢] . وفي لفظ : (إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل)[٣] فإن ترك التسمية سهواً حلَّ الصيد . والله أعلم .

حكم إدراك الصيد حياً :

إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة ، فإنه يجب ذكاته ، ولا يحل بدونها ، أما إذا أدركه ولا حياة فيه مستقرة ، فإنه يجوز أكله بدون ذكاة .

---

(١) أخرجه البخاري برقم (٥٤٨٣) ، ومسلم برقم (١٩٢٩)-٣ .

(٢) أخرجه مسلم برقم (١٩٢٩)-٦ .

(٣) تقدم تخريجه في ص (٤١٢) .